الشهادة واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا فى الغيم والصحو لا ان صاموا بشهادة واحد

(فصل وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء) الاول (الاسلام) فلا يجب على كافر بحال ولو أسلم فى أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الايام السابقة لاسلامه (و) الثانى (البلوغ) فلا يجب على من لم يبلغ (و) الثالث (العقل) فلا يجب على مجنون (و) الرابع (القدرة عليه) فلا يجب على مريض يعجز عنه للآية (فمن عجز عنه) أى عن الصوم (لكبر) كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة (أو) عجز عن الصوم (لمرض لا يرجى زواله أفطر واطعم عن كل يوم مسكينا مدبرا أو نصف صاع من غيره) ومن أيس من برئه ثم قدر على قضاء فكمعضوب لا يقدر على الحج ج عنه ثم عوفى (وشرط صحته) أى الصوم (ستة) الاول (الاسلام و) الثانى (انقطاع دم الحيض و) الثالث انقطاع دم (النفاس والرابع) من شروط صحة الصوم (التمييز) فلا يصح صوم من لم يميز (فيجب على ولى المميز) أبا كان أو غيره (المطيق للصوم أمره به) أى الصوم (وضربه عليه) حينئذ اذا تركه (ليعتاده) كالصلاة الا ان الصوم أشق فاعتبر له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم (الخامس) من شروط صحة الصوم (العقل) وتقدم انه شرط للوجوب أيضا (لكن لو نوى) العاقل (الصوم ليلا ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار) لم يصح صومه لانه عبارة عن الامساك مع النية ولم يوجد الامساك المضاف اليه كما دل عليه قوله تعالى فى الحديث القدسى انه ترك طعامه وشرابه من أجلى فلم تعتبر النية منفردة (واغاق) المجنون أو المغمى عليه (منه) أى من اليوم الذى بيت النية له جزأ (قليلا صح) صومه لقصد الامساك فى جزء من النهار كما لو نام بقية يومه قال فى شرح الاقناع وظاهره انه لا يتعين جزء للاداء ولا يفسد باغماء بعض اليوم وكذا الجنون (السادس) من شروط صحة الصوم (النية من الليل) ظاهره انه لا يصح فى نهار يوم اصوم غدا قاله فى المبدع (لكل يوم واجب) سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الانسان على نفسه كالنذر وكذلك لو كان عن دم متعة أو قران أو عن دم غيرهما لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر ويجب تعيين النية بأن يعتقد انه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من نذر أو كفارة أو نحو ذلك (فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى) لان النية محلها القلب (وكذا الاكل والشرب) يكون نية اذا كان (بنية الصوم) قال الشيخ هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالى رمضان (ولا يضر ان أتى بعد النية بمناف للصوم) من أكل وشرب وجماع وغيرها (أو قال ان شاء الله غير متردد) فلا يضر فان قصد بالمشيئة الشك أو التردد فى العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها (وكذا) لا يضر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غد من رمضان فهو (فرض والا فأنا مفطر) فبان من رمضان فانه يجزئه فى الاصح لانه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لانه حكم صوم مع الجزم (و يضر ان قاله) أى قال ذلك (فى أوله) أى ليلة الثلاثين من شعبان فبان منه لم يجزئه لانه لا أصل ينبنى عليه (وفرضه) أى الصيام فرضا كان أو نفلا (الامساك عن) جميع (المفطرات من طلوع الفجر الثانى الى) كمال (غروب الشمس) فلو فعل شيأ من المفطرات بعد الفجر الاول وقبل الفجر الثانى لم يضر (وسننه)